



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

1	נ.ת.מ ניהול מגדל ירון מילר בע"מ, אחר 516041605	תובעת
2.	נציגות הבית המשותף ברחוב ההגנה 13 ראשון לציון	

באמצעות ב"כ: עו"ד יואב ארבן או עתליה מורגנבסר ואח'

נגד		
1	קטינה אורי ובניו בע"מ, אחר 512255290	נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בוטניק

החלטה

1. מונחת בפניי בקשת הנתבעת לפסילה מלדון בתיק מושא בקשה זו. הבקשה הוגשה היום, בשעה 14:15, יום לפני קיום דיון הוכחות בתיק.

תמצית העובדות הרלוונטיות לבקשה

2. ענייננו בתביעה כספית של התובעת 1, המשמשת - כך לפי הנטען, כגוף מתחזק של הבית המשותף ברחוב ההגנה 13 ראשון לציון. הנתבעת היא בעלת נכס בבית המשותף, שלפי הנטען בכתב התביעה אינה משלמת את הוצאות הבית המשותף.
3. ביום 22.3.2021 התקיים קדם משפט בתיק שלסופו התרתי לתובעת לתקן את כתב התביעה כך שלתביעה תצורף נציגות הבית המשותף (היא תובעת 2) והתיק נקבע לדיון הוכחות ליום 5.10.2021. עוד נקבע בהחלטה, שהתובעת תגיש תצהירי עדות ראשית עד שלושים יום לאחר המצאת כתב הגנה מתוקן בתיק והנתבעת תגיש את תצהיריה לא יאוחר מ-30 יום לאחר מכן.
4. בהמשך להחלטתי האמורה, התובעים הגישו כתב תביעה מתוקן ביום 22.4.2021 והנתבעת הגישה כתב הגנה ביום 24.6.2021. בהתאם לכך, תצהירי התובעת הוגשו ביום 8.8.2021. הנתבעת לא הגישה את תצהיריה עד היום.
5. ביום 29.9.2021 התקבלה בקשת הנתבעת (היא המבקשת דנא) שכותרתה "בקשה בכתב", בגדרה ביקשה לעכב את ההליכים בתיק עד להכרעה בתביעה לסעד הצהרתי שהגישה ללשכת המפקח על המקרקעין באשדוד, ולהאריך את מועד להגשת תצהירי עדות ראשית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מטעם הנתבעת עד לאחר ההכרעה בבקשה [במאמר מוסגר יוער שהתביעה מתנהלת בלשכת אשדוד בשל העברת תיקי ראשון לציון, החל משנת 2021 ללשכות רחובות ואשדוד]. בהחלטתי מאותו היום ביקשתי את תגובת התובעת אשר התנגדה לבקשה, בין היתר, מן הטעם שהתיק מצוי בשלב מתקדם ואילו התביעה לסעד הצהרתי הוגשה לפני כחודש וחצי וטרם נקבע בו דיון. כמו כן נטען, כי אין זהות מלאה בין הצדדים והסעדים בשני ההליכים.

6. בהחלטתי מיום 30.9.2021 קבעתי כי דיון ההוכחות יתקיים במועדו. בהמשך, הגישה הנתבעת "בקשת הבהרה" שהיא למעשה בקשה לעיון מחדש בהחלטתי. בבקשה נטען כי לתביעה לסעד הצהרתי נפקות לעניין הדיון, שכן מדובר בבקשה להצהיר כי התובעת אינה זכאית לקבל דמי ניהול מהנתבעת. בהחלטתי מיום 3.10.2021 קבעתי כלהלן:

"לא מצאתי בבקשה לעיון מחדש ובבקשת ההבהרה כדי לשנות מהחלטתי שלא לדחות את מועד דיון ההוכחות. טענות הסף שנטענו במסגרת הבקשה יידונו במסגרת הדיון. יצוין כי חרף הצהרותיו של ב"כ הנתבעת ונזיפותיו הקשות בי ובתובעים – תיק המוצגים טרם הונח על שולחני עד למועד כתיבת החלטה זו".

7. ביום 4.10.2021 – יום לפני מועד דיון ההוכחות, הגישה הנתבעת בקשה דחופה לדחיית מועד הדיון, מן הטעם שמנהל הנתבעת חש לחצים בחזה וב"כ הנתבעת שהה בקרבת חולת קורונה ושהוא ביצע בדיקת קורונה. לבקשה צורף מסמך בכתב יד מאת פרופ' כספי מיום 3.10.2021 הממליץ על מנוחה של 3-4 ימים וכן צורף צילום בדיקת מעבדה על שמו של ב"כ הנתבעת.

בהחלטתי מאותו יום קבעתי כלהלן:

"על פניו האישור הרפואי שהוגש אינו תקף להליכים דיוניים. כמו כן ב"כ הנתבעים [צ"ל הנתבעת – א"ש] לא הצהיר אם הוא מחויב בבידוד. בקשה מתוקנת ככל שתוגש, תוגש עד השעה 14:00. לעת הזאת הדיון מחר מתקיים במועדו".

הבקשה לפסלות

8. כאמור, היום בשעה 14:15 הונחה על שולחני הבקשה דנא לפסילה. בבקשה נטען, בין היתר, באשר ל"התנהלותו החריגה של המפקח והחלטותיו המגמתיות, הכוחניות ומשפילות". זאת, נוכח החלטותיו האמורות לעיל, אשר, לדעת הנתבעת, מעידות על כך שדעתי "ננעלה" נגד הנתבעת, כך כלשונה. בדומה, נטען בנוגע להחלטתי ביחס לכך שב"כ הנתבעת לא הבהיר האם הוא מחויב בבידוד, כי היא החלטה משפילה ומבזה שנועדה לדרוס, להשפיל ולבזות את ב"כ הנתבעת. עוד נאמר בבקשה כי בכונת ב"כ הנתבעת להגיש נגדי תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים [כך במקור – א"ש] ושגם מטעם זה עלי לפסול עצמי מלדון בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/298/2020, 3/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. אומר בקצרה כי דין הבקשה להידחות.
10. סעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובע כי "שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט" [סעיף זה חל על מותב זה מכוח הוראות סעיף 74 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969]. הלכה היא כי המבחן לקיומו של "חשש ממשי למשוא פנים" הוא אובייקטיבי, והוא אינו מבוסס אך על "מראית פני הצדק" (ראו: ע"א 4675/17 פלוני נ' אס. ג'י. אס. חברה לבניין בע"מ (6.7.2017); ע"א 1515/15 יהודה נ' חוגי (12.3.2015)).
11. עיון בבקשה ונימוקיה מעלה כי עיקרה מבוססת על אופן ניהול התיק על ידי ובמיוחד על החלטות אחרונות שניתנו בתיק, שאינן לשביעות רצונה של הנתבעת. על פי ההלכה הפסוקה, טענות מעין אלה אינן מהוות עילה לפסילה, ומקומן במסגרת הליכי ערעור רגילים על פי סדרי הדין (ראו: ע"א 2045/07 סימון נ' הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ בפסקה 4 והאסמכתאות שם (30.12.2007) (להלן: עניין סימון)). בנוסף, גם הצהרת הכוונות להגיש תלונה למי מהגורמים הממונים על המפקח על המקרקעין על המפקח על רישום מקרקעין אינה מהווה כשלעצמה נימוק לקבלת בקשת פסלות, "שכן אין הן יוצרות אצל שופט מקצועי חשש ממשי למשוא פנים" (עניין סימון, בפסקה 5).
12. ומהתם להכא, אני לא סבור כי בהחלטותי האמורות יש שמץ של חשש למשוא פנים כלפי מי מהצדדים. מדובר בהחלטות דיוניות גרידא, שתכליתן ניהול ההליך על פי הדין ובהתאם לסדרי הדין. באשר לטענות לגופו של תיק, לא הובעה לגביהן כל עמדה, וכאמור, הן יידונו במסגרת הדיון.
13. אשר על כן הבקשה נדחית. הנתבעת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 1,500 ש"ח שיושלמו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום כ"ט תשרי, תשפ"ב (5 אוקטובר, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי

מפקח על רישום מקרקעין
חולון